

Le service public : les mutations juridiques, théoriques et managériales de l'action administrative sénégalaise

Introduction générale

Le concept de service public constitue la pierre angulaire du droit administratif sénégalais, le fondement historique de la légitimité de l'action publique et le critère principal de la compétence du juge de l'excès de pouvoir. En tant que notion cardinale, le service public se définit traditionnellement, selon une approche organique, comme un organisme ou un ensemble d'agents publics sous la dépendance d'une personne morale de droit public, et selon une approche matérielle, comme une activité d'intérêt général assurée par une personne publique ou sous son contrôle étroit. Il s'oppose conceptuellement aux activités purement privées régies par la seule recherche du profit, et se distingue de la simple puissance publique, qui n'est qu'un moyen de contrainte au service de cette finalité sociale. Historiquement et philosophiquement, le service public répond au postulat de Léon Duguit selon lequel l'État n'est pas une puissance souveraine qui commande, mais une coopération de services publics organisés et contrôlés par des gouvernants tenus de réaliser la solidarité sociale. La notion est donc intrinsèquement liée au pacte républicain sénégalais, postulant que l'accès aux prestations fondamentales est une condition de la dignité humaine et du développement national.

L'évolution de la théorie du service public au Sénégal reflète une dialectique constante entre la préservation d'un modèle d'intérêt général hérité du droit public français et la nécessité de l'adapter aux réalités économiques et sociales d'un État africain en développement. Au lendemain de l'indépendance de 1960, sous l'impulsion du Président Léopold Sédar Senghor, le service public a été investi d'une mission prométhéenne de construction nationale, d'unification du territoire et d'encadrement du développement économique. Les premières décennies ont ainsi consacré un modèle d'État-providence fortement centralisé, où le service public était synonyme de gestion publique directe et de fonction publique d'État. Cependant, le véritable basculement architectural s'opère au tournant des années 1980 et 1990 sous la pression des Programmes d'Ajustement Structurel. Ces réformes économiques, dictées par les bailleurs de fonds internationaux, ont imposé un désengagement partiel de l'État, la privatisation de grands secteurs industriels et commerciaux (comme l'eau ou l'électricité) et l'introduction des méthodes du nouveau management public. Ce mouvement, encadré aujourd'hui par la Charte de la Déconcentration de 2002, le Code général des collectivités territoriales de 2013 et la loi n° 2021-23 du 2 mars 2021 relative aux contrats de partenariat public-privé, n'a cessé d'évoluer pour concilier rentabilité économique et justice sociale.

D'un point de vue doctrinal, l'analyse du service public met en lumière des tensions cruciales sur le critère de l'intérêt général et le régime juridique applicable aux activités régulées. La doctrine de droit public sénégalais s'est attachée à définir les contours de la notion face à la multiplication des agences d'exécution et des structures para-étatiques, qui brouillent la frontière classique entre le droit public et le droit privé. La controverse fondamentale réside dans l'intensité de la commercialisation du service public. En droit administratif sénégalais, la diversification des modes de gestion ne saurait signifier l'abandon des "lois de Rolland", ces principes cardinaux que sont la continuité, la mutabilité et l'égalité devant le service public. C'est l'essence même du contrôle de légalité et de la régulation, exercés par des autorités administratives indépendantes, qui garantit

que la recherche de l'efficacité managériale ne se mue pas en une exclusion des usagers les plus vulnérables. L'étude du service public impose donc de concilier la protection des droits des usagers, garantie de manière transversale par la Constitution du 22 janvier 2001, et la rationalisation des ressources d'un État confronté à des contraintes budgétaires structurelles.

L'analyse de cette thématique requiert une approche tridimensionnelle, embrassant à la fois les fondements théoriques et jurisprudentiels du service public, les mutations matérielles de ses modes de gestion et de régulation, et les défis contemporains liés à la modernisation de l'action administrative au Sénégal. Il convient dès lors de s'interroger sur la manière dont la notion de service public parvient à préserver sa substance philosophique d'intérêt général tout en intégrant des mécanismes contractuels et managériaux d'inspiration privée. Pour répondre à cette problématique, il conviendra d'examiner dans un premier temps les fondements théoriques, constitutionnels et jurisprudentiels du service public sénégalais. Puis, il s'agira d'analyser l'hétérogénéité des modes de gestion et l'avènement du droit de la régulation. Enfin, il conviendra d'étudier les mutations contemporaines du service public à l'ère du numérique et du nouveau management public.

Partie I : Les fondements théoriques, constitutionnels et jurisprudentiels du service public sénégalais

A. Les critères de définition du service public et l'héritage de l'école du service public au Sénégal

Le service public en droit administratif sénégalais repose sur l'édifice doctrinal construit par l'école de Bordeaux au début du vingtième siècle, dont les concepts ont été transposés et acclimatés à l'ordre juridique post-colonial. Pour que l'action administrative reçoive la qualification juridique de service public, la jurisprudence de la Cour suprême exige la réunion de deux critères cumulatifs : un critère téléologique, à savoir la poursuite d'un but d'intérêt général, et un critère organique ou intentionnel, qui se traduit par le rattachement direct ou indirect de l'activité à une personne publique. L'intérêt général, notion dynamique par excellence, ne se réduit pas à la somme des intérêts particuliers ; il correspond aux besoins essentiels de la collectivité que l'initiative privée ne peut satisfaire de manière spontanée ou équitable.

Le droit positif sénégalais opère, à l'instar de la classification issue de l'arrêt du Tribunal des conflits français *Société commerciale de l'Ouest africain* de 1921, une distinction fondamentale entre les services publics administratifs (SPA) et les services publics industriels et commerciaux (SPIC). Les services publics administratifs incarnent l'action régaliennne et sociale traditionnelle de l'État, tels que la justice, la police, la santé publique ou l'éducation nationale. Ces services sont régis par un bloc de droit public, leurs actes sont des actes administratifs unilatéraux, leur personnel est composé de fonctionnaires ou d'agents non fonctionnaires de l'administration, et leur contentieux relève de la compétence exclusive de la Chambre administrative de la Cour suprême.

À l'inverse, les services publics industriels et commerciaux se déploient dans des secteurs de production, d'échange et de prestation de services analogues à ceux de l'industrie privée, comme les transports publics ou la distribution d'énergie. En vertu d'une présomption jurisprudentielle constante, confirmée par le juge administratif sénégalais, les SPIC sont soumis majoritairement à un bloc de droit privé dans leurs rapports avec leurs usagers et leurs tiers, et leur personnel relève du Code du travail. L'établissement public, qu'il soit à caractère administratif (EPA) ou à caractère industriel et commercial (EPIC), constitue le véhicule juridique privilégié de cette décentralisation fonctionnelle, permettant de concilier la poursuite de l'intérêt général avec les exigences de souplesse comptable et de réactivité commerciale.

B. La constitutionnalisation des principes du service public et la protection juridictionnelle des usagers

L'intégration de la notion de service public au sein de l'ordre constitutionnel sénégalais participe d'une volonté d'élever les droits des usagers au rang de garanties fondamentales intangibles. Si la Constitution du 22 janvier 2001 ne dédie pas un titre exclusif au service public, elle en innerve l'ensemble des dispositions relatives aux droits économiques et sociaux. L'article 7 de la Charte fondamentale proclame l'égalité de tous les citoyens devant la loi, un principe qui trouve son prolongement direct dans le droit administratif sous la forme du principe d'égalité devant le service public. Ce principe interdit toute discrimination fondée sur l'origine, la race, la religion, le sexe ou l'appartenance politique dans l'accès aux prestations délivrées par l'administration.

Le fonctionnement harmonieux du service public est gouverné par les lois de Rolland, principes généraux du droit dont la Cour suprême sénégalaise assure le respect rigoureux. Le principe de continuité postule que le service public doit fonctionner de manière régulière, sans interruption injustifiée, pour répondre aux besoins permanents de la population. Ce principe entre fréquemment en collision avec le droit de grève des agents publics, lui aussi constitutionnellement garanti par l'article 25 de la Constitution. La jurisprudence administrative concilie ces deux exigences en validant les dispositifs de service minimum imposés par le législateur dans les secteurs vitaux comme la santé, la sécurité ou la fourniture d'eau et d'électricité, rappelant que la continuité du service prime sur les revendications catégorielles.

Le principe de mutabilité, ou d'adaptabilité, confère à l'administration le pouvoir et le devoir de modifier unilatéralement l'organisation et le fonctionnement du service public pour l'adapter aux évolutions de l'intérêt général et aux mutations technologiques. L'utilisateur n'a aucun droit acquis au maintien des modalités antérieures d'un service public. En contrepartie de ces prérogatives exorbitantes de la puissance publique, le juge administratif sénégalais a développé un contrôle approfondi de l'excès de pouvoir. À travers le recours en annulation, la Chambre administrative censure tout acte unilatéral ou toute mesure de gestion qui violerait l'égalité des usagers ou altérerait le but d'intérêt général au profit d'intérêts partisans, érigeant la jurisprudence en bouclier des citoyens contre l'arbitraire bureaucratique.

Partie II : L'hétérogénéité des modes de gestion et l'avènement du droit de la régulation au Sénégal

A. De la régie directe à la gestion déléguée : l'ouverture contractuelle et le droit des partenariats public-privé

La mise en œuvre matérielle du service public au Sénégal a rompu avec le monopole historique de la régie directe pour s'ouvrir à une grande diversité de techniques de gestion contractuelle. Dans le système de la régie, la personne publique gère le service par ses propres moyens, avec ses propres agents et sur son propre budget. Si ce mode de gestion garantit un contrôle absolu de l'autorité politique, il s'est avéré lourd et peu adapté aux exigences d'investissements massifs requis par le développement des infrastructures de réseaux. C'est ce constat qui a poussé le législateur sénégalais à organiser le transfert de la gestion des services publics à des opérateurs privés.

La gestion déléguée s'opère par le biais de contrats administratifs complexes, traditionnellement qualifiés de concessions de service public ou d'affermages. Dans la concession, le concessionnaire privé prend à sa charge les frais d'établissement et d'exploitation du service, se rémunérant principalement sur les redevances perçues auprès des usagers, et assumant les risques de l'exploitation. L'affermage, quant à lui, confie au fermier la seule exploitation d'un service dont les infrastructures ont été préalablement réalisées par la personne publique. Les secteurs de l'eau

potable (avec la gestion de la Sen'Eau) et de l'électricité (Senelec) illustrent parfaitement cette hybridation contractuelle, où l'État demeure propriétaire des actifs stratégiques mais confie l'exploitation commerciale à des sociétés anonymes.

La modernisation de ce cadre conventionnel a franchi une étape décisive avec l'adoption de la loi n° 2021-23 du 2 mars 2021 relative aux contrats de partenariat public-privé (PPP). Ce texte unifie le régime juridique des contrats globaux par lesquels une autorité publique confie à un tiers privé le financement, la construction ou la transformation, l'entretien et la gestion d'un ouvrage ou d'un service public. La loi de 2021 s'attache à sécuriser les investissements privés nationaux et internationaux tout en insérant des clauses de contenu local pour favoriser le tissu économique national. Le juge des contrats administratifs veille scrupuleusement au respect des procédures de mise en concurrence et de transparence, sanctionnant les manquements aux règles de passation afin de préserver l'équilibre financier à long terme des engagements de l'État.

B. La crise de l'État-prestataire et l'émergence des Autorités Administratives Indépendantes de régulation

L'ouverture des secteurs stratégiques du service public à la concurrence et à la gestion privée a profondément modifié le rôle de l'État sénégalais, marquant le passage d'un État-prestataire, gérant directement les activités économiques, à un État-régulateur. La libéralisation des marchés, notamment sous l'effet des engagements communautaires au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO, a rendu impossible le cumul par l'État des fonctions d'opérateur historique et d'arbitre du marché. Pour garantir une concurrence saine et préserver les droits des consommateurs, le législateur a dû créer des structures d'arbitrage impartiales : les Autorités Administratives Indépendantes (AAI) de régulation.

L'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), le Conseil de Régulation de l'Électricité (CRSE) ou encore l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) incarnent cette mutation institutionnelle. Ces entités, bien que rattachées organiquement à la sphère étatique, disposent d'un statut d'indépendance garanti par la loi, d'une autonomie financière et d'un pouvoir de décision et de sanction exorbitant du droit commun. Elles ont pour mission de veiller au respect des cahiers des charges par les concessionnaires privés, de fixer les tarifs des prestations de service public de manière à concilier viabilité économique de l'opérateur et pouvoir d'achat des populations, et de régler les litiges entre les différents acteurs du marché.

L'émergence de ce droit de la régulation suscite d'intenses débats doctrinaux en droit public sénégalais. Certains auteurs y voient un affaiblissement des prérogatives de l'administration traditionnelle et une fragmentation de l'autorité de l'État au profit de structures technocratiques déconnectées du contrôle parlementaire. À l'opposé, les partisans de la régulation soulignent l'efficacité technique de ces autorités face à la complexité des marchés modernes et leur rôle de rempart contre la politisation des choix tarifaires. La Cour suprême joue ici un rôle de régulateur de second degré, saisie par les opérateurs ou les associations de consommateurs contestant les décisions des AAI, vérifiant que le pouvoir de sanction de ces autorités respecte les droits de la défense et les principes directeurs du droit administratif.

Partie III : Les mutations contemporaines du service public au Sénégal : nouveau management public et révolution numérique

A. L'importation du nouveau management public et la rationalisation des structures par la politique des agences

La structure et le fonctionnement du service public sénégalais subissent depuis deux décennies l'influence prépondérante du nouveau management public, un courant doctrinal mondial qui prône l'introduction des méthodes de gestion du secteur privé au sein de l'administration publique. Cette doctrine postule que l'efficacité de l'intérêt général passe par une culture de la performance, une obligation de résultats, une évaluation quantitative des politiques publiques et une gestion optimisée des ressources humaines. Au Sénégal, cette tendance s'est matérialisée de manière spectaculaire par la prolifération des agences d'exécution.

Créées par la loi n° 2009-20 du 4 mai 2009 portant statut général des agences d'exécution, ces structures (telles que l'AGEROUTE, l'APIX ou l'ADIE) sont des personnes morales de droit public dotées d'une autonomie de gestion financière et administrative totale, soustraites aux règles rigides de la comptabilité publique traditionnelle. Elles sont rattachées à un ministère de tutelle par un contrat de performance qui fixe des objectifs précis en échange de subventions étatiques. La politique des agences visait à contourner les lourdeurs bureaucratiques des ministères pour accélérer la réalisation des grands projets d'infrastructure du Plan Sénégal Émergent (PSE).

Cependant, cette "agencisation" du service public fait l'objet de vives critiques de la part des corps de contrôle de l'État, notamment de la Cour des comptes. Les rapports publics dénoncent régulièrement les dérives financières de certaines agences, marquées par des rémunérations exorbitantes de leurs dirigeants, une opacité dans le recrutement du personnel et un non-respect récurrent des procédures de passation des marchés publics. De plus, la multiplication de ces structures autonomes a entraîné un enchevêtrement des compétences avec les directions ministérielles classiques, provoquant une dilution de la responsabilité politique et une augmentation paradoxale des coûts de fonctionnement de l'État, interrogeant la pertinence d'une rationalisation managériale mal maîtrisée.

B. La dématérialisation des procédures et le défi de l'inclusion numérique du service public

La mutation la plus contemporaine et la plus structurante du service public au Sénégal réside dans la transition numérique et la dématérialisation des procédures administratives. Présentée par les autorités comme un levier majeur de simplification, de transparence et de lutte contre la corruption de petite intensité, l'administration numérique redéfinit la relation entre l'usager et le service public. Sous l'impulsion de Sénégal Numérique SA (anciennement ADIE), l'État a déployé de vastes plateformes numériques permettant l'accès en ligne aux documents d'état civil, aux démarches fiscales (télépaiement), aux inscriptions universitaires (plateforme Campusen) ou aux procédures de passation des marchés publics.

Cette dématérialisation modifie en profondeur la portée juridique des principes du service public. Le principe de continuité se trouve renforcé par l'accessibilité permanente des services en ligne, brisant les contraintes horaires des guichets physiques administratifs. La transparence induite par le suivi numérique des dossiers réduit le pouvoir discrétionnaire des agents de guichet et limite les opportunités de corruption. Le juge administratif s'adapte lui-même à cette évolution, reconnaissant la validité juridique des actes administratifs dématérialisés et des notifications électroniques, tout en veillant à la protection des données personnelles des citoyens en application de la législation de la Commission des Données Personnelles (CDP).

Néanmoins, la numérisation du service public se heurte au défi majeur de la fracture numérique et de l'exclusion sociale. Une part importante de la population sénégalaise, notamment en milieu rural ou parmi les générations les plus âgées, souffre d'un déficit d'alphabétisation numérique ou d'un manque d'accès à une connexion internet de qualité. Le passage forcé au tout-numérique risque ainsi de transformer le principe d'égalité devant le service public en une source d'iniquité

territoriale et sociale. Pour respecter l'orthodoxie constitutionnelle, l'administration sénégalaise se trouve contrainte de maintenir un modèle hybride, préservant des guichets physiques de proximité et développant des maisons de l'outil ou des espaces services partagés, afin que la modernisation technologique ne se réalise pas au détriment de la cohésion républicaine et humaine.

Conclusion générale

Le service public sénégalais s'impose comme une catégorie juridique vivante, dont les mutations successives traduisent les oscillations de l'État unitaire face aux exigences de chaque époque. Loin d'être une notion figée, il a su s'émanciper du carcan de la gestion publique pure pour intégrer les mécanismes du droit des contrats, de la régulation de marché et du nouveau management public. En maintenant l'exigence des principes d'égalité, de continuité et de mutabilité sous le contrôle vigilant de la Cour suprême, le droit administratif sénégalais est parvenu à préserver le cœur philosophique de l'intérêt général, indispensable à la paix sociale et à la cohésion de la nation.

Néanmoins, l'édifice fait face à des tensions structurelles qui interrogent sa viabilité et son équité à long terme. La dualité croissante entre un service public managérial, performant et numérisé au profit des centres urbains et des secteurs solvables, et un service public traditionnel, sous-financé et démuné dans les zones rurales, menace le principe d'égalité territoriale. De surcroît, la dérive financière potentielle de la politique des agences et la complexité technique des contrats de partenariat public-privé exigent un renforcement sans précédent des capacités de contrôle de la Cour des comptes et du juge administratif.

L'avenir du service public au Sénégal dépendra de la capacité des gouvernants à inventer une synthèse harmonieuse entre l'efficacité économique et la justice sociale. La transition numérique et l'autonomie managériale doivent être appréhendées non comme des finalités en soi, mais comme des outils exclusifs au service de l'utilisateur. C'est en replaçant le citoyen au centre de l'action administrative et en garantissant un accès universel aux prestations de base que le service public sénégalais pourra surmonter ses paradoxes contemporains, consolidant ainsi la légitimité de l'État et répondant de manière durable aux promesses de développement portées par la Constitution de la République.